

GUIDA DI STUDIO

Diritto

Il programma del primo anno spiegato dall'inizio, con schemi e mappe concettuali

Preparata per Sofia — Esame integrativo

Volume 1 di 2 · Nessuna conoscenza pregressa richiesta

Come usare questa guida

Questa guida ripercorre **la parte di Diritto del programma del primo anno**. È scritta partendo da zero: ogni parola nuova viene spiegata la prima volta che compare. Non serve aver mai aperto un libro di questa materia.

I simboli che troverai in ogni pagina

DEFINIZIONE	Il significato preciso di un termine. Queste sono le frasi da imparare a memoria: all'esame le definizioni valgono tantissimo.
Esempio	Un caso concreto di vita quotidiana per capire davvero il concetto.
Attenzione	Errori tipici o punti in cui è facile confondersi. Da rileggere prima dell'esame.
Lo sapevi?	Curiosità e collegamenti per fissare meglio i concetti.

METODO DI STUDIO CONSIGLIATO (IN 4 PASSI)

1. **Leggi il modulo una prima volta** senza fermarti: fatti un'idea generale.
2. **Rileggi** soffermandoti sui box gialli (le definizioni): sottolinea o ripeti a voce alta.
3. **Guarda la mappa concettuale** a fine modulo e prova a ricostruirla su un foglio bianco.
4. **Fai la verifica** finale: se sbagli, torna alla lezione corrispondente.

Consiglio d'oro: il diritto e l'economia si capiscono con gli *esempi*. Quando un concetto sembra astratto, cerca l'esempio: quasi sempre è più semplice di come sembra.

Indice — Diritto

I MODULI DI DIRITTO

Modulo 1 · I principi generali del diritto (le regole, l'ordinamento, la norma, le fonti)
Modulo 2 · Il rapporto giuridico e i suoi soggetti (persone fisiche e giuridiche, capacità)
Modulo 3 · Lo Stato (sovranità, territorio, popolo, cittadinanza, Unione Europea)

IN FONDO

Glossario dei termini essenziali · Come affrontare l'esame

I principi generali del diritto

1. Le regole nella società

Gli esseri umani vivono in **società**, cioè insieme ad altre persone. Dove ci sono più persone che convivono nasce un problema: i comportamenti di ciascuno possono entrare in conflitto con quelli degli altri. Per evitare il caos, ogni gruppo sociale si dà delle **regole**.

Fin dall'antichità gli uomini hanno capito che "*dove c'è società, c'è diritto*" (in latino: *ubi societas, ibi ius*). Non tutte le regole, però, sono uguali.

Tipo di regola	Chi la impone	Cosa succede se non la rispetti
Regole morali (la coscienza)	Te stesso / i tuoi valori	Senso di colpa, rimorso interiore
Regole religiose	Una fede religiosa	Conseguenze sul piano spirituale
Regole sociali / di buona educazione	Gli usi e i costumi	Disapprovazione degli altri, brutta figura
Regole giuridiche (il DIRITTO)	Lo Stato	Una sanzione imposta dallo Stato (multa, risarcimento, carcere...)

Attenzione

La grande differenza è nella **sanzione**. Se salti la fila (regola sociale) al massimo qualcuno si arrabbia. Se non paghi le tasse (regola giuridica) lo Stato ti obbliga con la forza. Solo le regole giuridiche sono **garantite dallo Stato**.

2. L'ordinamento giuridico

Le regole giuridiche non vivono da sole, sparse a caso: formano un **insieme organizzato**. Questo insieme si chiama ordinamento giuridico.

DEFINIZIONE · ORDINAMENTO GIURIDICO

L'**ordinamento giuridico** è l'insieme organizzato di tutte le regole (le norme) e delle istituzioni che le producono e le fanno rispettare all'interno di una società.

La parola **diritto** ha due significati che è utile distinguere fin da subito:

Diritto OGGETTIVO

L'insieme delle regole (le "norme").
Es. "il diritto italiano vieta il furto".

Diritto SOGGETTIVO

Il potere che una regola dà a una persona.
Es. "ho *diritto* allo stipendio".

3. La norma giuridica

Il "mattoncino" di base del diritto è la **norma giuridica**. Ogni singola regola giuridica è una norma.

DEFINIZIONE · NORMA GIURIDICA

La **norma giuridica** è una regola di comportamento, imposta dallo Stato, valida per tutti e la cui violazione è punita con una **sanzione**.

Ogni norma è costruita con due parti (la sua "struttura"):

PRECETTO

Il comando: cosa devi (o non devi) fare.
"È vietato passare col rosso"

+

SANZIONE

La conseguenza se non rispetti il precetto.
"...multa di 167 €"

4. Le caratteristiche della norma giuridica

Perché una regola sia davvero una norma *giuridica*, deve avere queste caratteristiche:

Caratteristica	Significato
Generalità	Si rivolge a tutti (o a intere categorie di persone), non a una persona sola con nome e cognome.
Astrattezza	Vale per situazioni "tipo", che possono ripetersi nel tempo, non per un singolo caso già accaduto.
Obbligatorietà (o coattività)	Deve essere rispettata; chi non la rispetta è costretto o punito dallo Stato.
Bilateralità	Ad ogni diritto di una persona corrisponde un dovere di un'altra.

Esempio · generalità + astrattezza

La norma "chi supera i limiti di velocità paga una multa" è **generale** (vale per qualunque automobilista) e **astratta** (vale ogni volta che si verificherà quella situazione, oggi come tra dieci anni). Non dice "Mario Rossi il 3 marzo paga la multa": quello sarebbe un caso concreto, non una norma.

5. Le fonti del diritto

Da dove nascono le norme? Le norme sono prodotte dalle **fonti del diritto**.

DEFINIZIONE · FONTI DEL DIRITTO

Le **fonti del diritto** sono gli atti e i fatti da cui nascono le norme giuridiche. In parole semplici: sono i "documenti" (leggi, regolamenti...) che contengono le regole.

Le fonti non hanno tutte la stessa importanza: sono ordinate in una **gerarchia** (una scala). Una fonte che sta più in alto è più forte: se una norma inferiore contraddice una superiore, vince quella superiore e l'inferiore viene annullata. Questa è una delle mappe **più importanti di tutto l'anno**.

La gerarchia (piramide) delle fonti del diritto

1. COSTITUZIONE e leggi costituzionali

La legge fondamentale dello Stato (1948). Nessuna norma può contraddirla.

2. Fonti dell'Unione Europea

Regolamenti e direttive UE, che valgono in tutti i Paesi membri.

3. Leggi dello Stato e atti aventi forza di legge

Leggi del Parlamento, decreti legge e decreti legislativi del Governo.

4. Regolamenti

Norme di dettaglio emanate dal Governo, dai Ministri, dai Comuni...

5. Usi e consuetudini

Comportamenti ripetuti nel tempo che tutti considerano obbligatori.

Più sali, più la fonte è forte. La Costituzione sta in cima: tutte le altre norme devono rispettarla.

Attenzione · le due regole della gerarchia

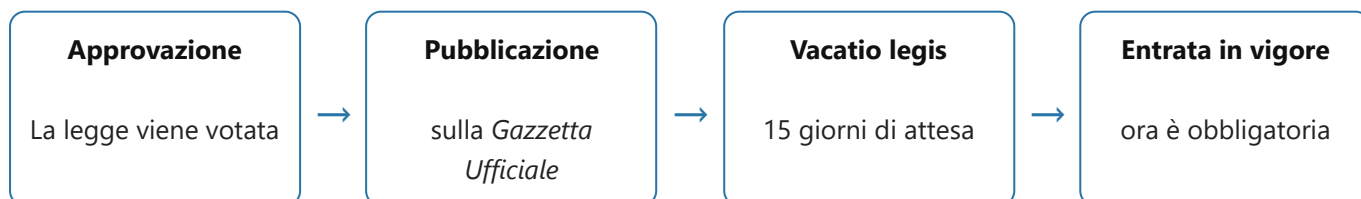
1) Criterio gerarchico: la norma superiore prevale su quella inferiore.

2) Criterio cronologico: tra due norme dello stesso livello, quella più recente prevale su quella più vecchia ("*lex posterior derogat priori*", cioè la legge successiva abroga la precedente).

6. L'efficacia della norma giuridica

"Efficacia" significa: **quando** e **dove** una norma è valida e produce i suoi effetti.

Efficacia nel TEMPO



La norma smette di valere quando viene **abrogata** (eliminata da una norma successiva) oppure quando viene dichiarata **incostituzionale**.

Attenzione · irretroattività

La legge **non è retroattiva**: vale solo per il futuro, non per fatti accaduti prima della sua entrata in vigore. Non puoi essere punito per qualcosa che, quando l'hai fatto, non era ancora vietato. (Unica eccezione favorevole: in campo penale, se la nuova legge è più favorevole all'imputato, si applica anche al passato.)

Efficacia nello SPAZIO

Di regola una norma vale su tutto il **territorio dello Stato** che l'ha emanata (principio di territorialità): la legge italiana vale in Italia.

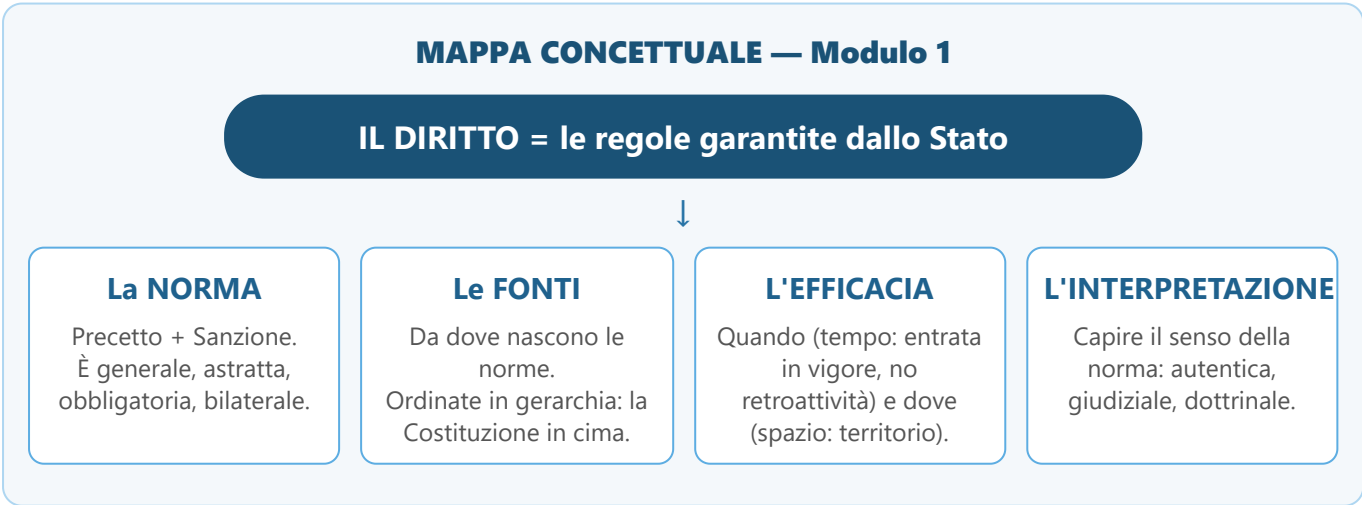
7. L'interpretazione e la ricerca delle norme

Interpretare una norma significa capirne il vero significato per applicarla ai casi reali. Le parole di una legge, infatti, non sempre sono chiarissime.

Tipo di interpretazione	Chi la fa
Autentica	Lo stesso legislatore che ha scritto la norma, con una nuova legge che la spiega.
Giudiziale	Il giudice, quando decide una causa.
Dottrinale	Gli studiosi del diritto (i "giuristi") nei loro libri.

Lo sapevi?

Quando manca una norma precisa per un caso, il giudice può usare l'**analogia**: applica la norma prevista per un caso simile. In diritto penale, però, l'analogia è vietata: nessuno può essere punito se non c'è una legge chiara che lo prevede.



VERIFICA TE STESSA — MODULO 1

1. Qual è la differenza fondamentale tra una regola sociale e una regola giuridica?
2. Da quali due parti è composta ogni norma giuridica?
3. Elenca le quattro caratteristiche della norma giuridica.
4. Quale fonte del diritto sta in cima alla gerarchia? Cosa comporta?
5. Che cosa significa che la legge "non è retroattiva"?

Soluzioni: 1) La regola giuridica è imposta e garantita dallo Stato con una sanzione. 2) Precetto + sanzione. 3) Generalità, astrattezza, obbligatorietà, bilateralità. 4) La Costituzione: tutte le altre norme devono rispettarla. 5) Vale solo per il futuro, non per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore.

Il rapporto giuridico e i suoi soggetti

8. Il rapporto giuridico

Il diritto regola i **rapporti tra le persone**. Quando questo rapporto è regolato dal diritto, si chiama rapporto giuridico.

DEFINIZIONE · RAPPORTO GIURIDICO

Il **rapporto giuridico** è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. In genere c'è un soggetto che ha un **diritto** (parte attiva) e un altro che ha un **dovere** (parte passiva).

Esempio

Compri un telefono in un negozio. Nasce un rapporto giuridico: tu hai il **diritto** di ricevere il telefono (e il dovere di pagarlo); il negoziante ha il **diritto** di ricevere i soldi (e il dovere di consegnarti il telefono).

9. Le situazioni giuridiche soggettive

Dentro un rapporto giuridico, ciascun soggetto si trova in una certa "posizione". Queste posizioni si chiamano **situazioni giuridiche soggettive** e si dividono in due grandi gruppi:

ATTIVE (vantaggio)

Diritto soggettivo: potere di pretendere qualcosa.
Potestà: potere esercitato nell'interesse di un altro (es. i genitori sui figli).

PASSIVE (svantaggio)

Dovere / obbligo: dover fare o non fare qualcosa.
Soggezione: subire gli effetti del potere altrui.

10. I soggetti del diritto: le persone fisiche

I **soggetti del diritto** sono coloro che possono avere diritti e doveri. Il primo tipo è la **persona fisica**: cioè l'essere umano.

DEFINIZIONE · CAPACITÀ GIURIDICA

La **capacità giuridica** è l'idoneità (la possibilità) di essere titolare di diritti e doveri. Si acquista con la **nascita** e si perde con la **morte**. La possiedono **tutti**, anche un neonato.

Esempio

Un neonato può già **ereditare** una casa dai nonni: è titolare del diritto di proprietà (ha capacità giuridica). Ovviamente non potrà venderla da solo: per quello serve un'altra capacità, che vediamo ora.

11 – 12. La capacità di agire

DEFINIZIONE · CAPACITÀ DI AGIRE

La **capacità di agire** è l'idoneità a compiere **personalmente** atti giuridici validi (comprare, vendere, firmare contratti...). Si acquista a **18 anni**, con la maggiore età.

Attenzione · NON confonderle!

Capacità GIURIDICA	Capacità di AGIRE
Poter <i>avere</i> diritti e doveri	Poter <i>esercitarli</i> da soli
Dalla nascita	Dai 18 anni
Ce l'hanno tutti	Solo i maggiorenni capaci

13. I limiti alla capacità di agire: l'incapacità

Alcune persone, pur avendo la capacità giuridica, **non** hanno (o hanno solo in parte) la capacità di agire, perché la legge le vuole proteggere. Si distinguono due gradi di incapacità:

Grado	Chi	Perché	Chi agisce al suo posto
Incapacità ASSOLUTA (non può fare nulla da solo)	Minore di 18 anni Interdetto (grave malattia mentale)	Non è in grado di curare i propri interessi	Un rappresentante legale (genitori o tutore) agisce <i>al posto</i> suo
Incapacità RELATIVA (può fare gli atti semplici da solo)	Inabilitato (malattia mentale lieve, prodigo, abuso di alcol/droghe) Minore emancipato (sposato a 16-17 anni)	È in grado solo per gli atti ordinari	Un curatore lo <i>assiste</i> (lo affianca) negli atti importanti

Lo sapevi? · L'amministrazione di sostegno

Oggi, per le persone anziane o con difficoltà che non riescono a gestire alcune cose (ma sono autonome in altre), esiste una tutela più "leggera" e su misura: l'**amministrazione di sostegno**. Il giudice nomina un **amministratore di sostegno** che aiuta solo per gli atti indicati, lasciando alla persona tutta la libertà per il resto.

14. Le persone giuridiche

Non solo gli esseri umani sono soggetti del diritto. Anche **organizzazioni** di persone o di beni possono avere diritti e doveri: sono le **persone giuridiche**.

DEFINIZIONE · PERSONA GIURIDICA

La **persona giuridica** è un'organizzazione (di persone o di beni) a cui la legge riconosce la capacità di avere diritti e doveri propri, **distinti** da quelli delle persone che la compongono.

Persone giuridiche PRIVATE

Associazioni, fondazioni, società (es. una S.p.A., una squadra sportiva, una ONLUS).

Persone giuridiche PUBBLICHE

Enti dello Stato: lo Stato stesso, i Comuni, le Regioni, le Province, le Università.

Esempio

La società "FIAT S.p.A." è una persona giuridica: possiede fabbriche, firma contratti, paga tasse *a proprio nome*. Se la società ha debiti, di regola rispondono i beni della società, non quelli personali dei singoli soci.

Educazione civica · La privacy

Ogni persona ha diritto alla **protezione dei propri dati personali** (nome, foto, salute, abitudini...). In Europa questo diritto è tutelato dal **GDPR** (Regolamento UE del 2018). Nessuno può usare i tuoi dati senza il tuo **consenso**. È il motivo per cui i siti web ti chiedono di accettare i "cookie".

MAPPA CONCETTUALE — Modulo 2

I SOGGETTI DEL DIRITTO (chi ha diritti e doveri)



PERSONE FISICHE

Gli esseri umani.
Capacità **giuridica** (dalla nascita) +
capacità di **agire** (dai 18 anni).

GLI INCAPACI

Assoluti: minore, interdetto (→
tutore agisce per loro).
Relativi: inabilitato, emancipato (→
curatore li assiste).

PERSONE GIURIDICHE

Organizzazioni con diritti propri.
Private (società, associazioni) e
pubbliche (Stato, Comuni).

VERIFICA TE STESSA — MODULO 2

1. Che cos'è un rapporto giuridico? Fai un esempio.
2. Qual è la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?
3. Chi sono gli incapaci assoluti? E chi agisce per loro?
4. Che differenza c'è tra il tutore e il curatore?
5. Fai un esempio di persona giuridica pubblica e uno di persona giuridica privata.

Soluzioni: 1) La relazione tra soggetti regolata dal diritto (es. la compravendita). 2) La giuridica è poter avere diritti/doveri (dalla nascita); quella di agire è poterli esercitare da soli (dai 18 anni). 3) Il minore e l'interdetto; agisce per loro un rappresentante legale (genitori o tutore). 4) Il tutore agisce *al posto* dell'incapace assoluto; il curatore *assiste* l'incapace relativo. 5) Pubblica: un Comune; privata: una S.p.A. o un'associazione.

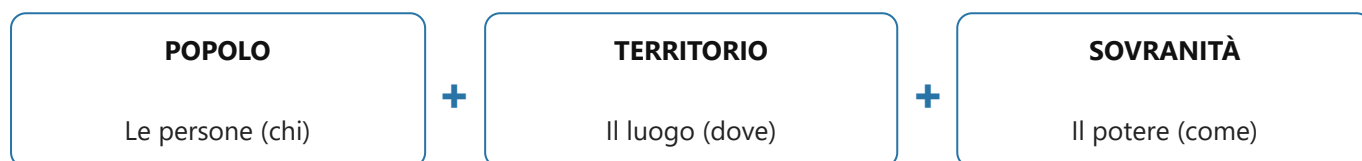
Lo Stato

15. Lo Stato e la sovranità

DEFINIZIONE · STATO

Lo **Stato** è un'organizzazione politica e giuridica che governa una comunità di persone (il popolo) stabilita su un territorio, esercitando su di essi la sovranità.

Lo Stato si regge su **tre elementi** fondamentali. Se ne manca uno, non c'è Stato.



DEFINIZIONE · SOVRANITÀ

La **sovranità** è il potere supremo dello Stato di comandare (fare le leggi e farle rispettare) sul proprio territorio, senza dipendere da nessun altro potere superiore. In democrazia, "la sovranità appartiene al popolo" (art. 1 della Costituzione).

16. Il territorio

Il **territorio** è lo spazio su cui lo Stato esercita la sua sovranità. Comprende più parti:

Parte del territorio	Che cos'è
Terraferma	Il suolo entro i confini, comprese le acque interne (fiumi, laghi).
Mare territoriale	La fascia di mare lungo la costa (fino a 12 miglia marine).
Spazio aereo	L'aria sopra la terraferma e il mare territoriale.
Territorio "mobile"	Navi e aerei con bandiera italiana, ambasciate italiane all'estero.

17. Il popolo e i simboli d'Italia

Attenzione · tre parole che sembrano uguali

POPOLO	POPOLAZIONE	NAZIONE
L'insieme dei cittadini (chi ha la cittadinanza)	Tutti coloro che si trovano sul territorio in un dato momento (anche turisti e stranieri)	Un insieme di persone unite da lingua, storia, cultura, tradizioni comuni

DEFINIZIONE · CITTADINANZA

La **cittadinanza** è il legame giuridico tra una persona e uno Stato, da cui derivano diritti (es. votare) e doveri (es. pagare le tasse).

In Italia la cittadinanza si acquista soprattutto per **ius sanguinis** ("diritto del sangue"): è cittadino chi nasce da genitori italiani. In altri Paesi vale lo **ius soli** ("diritto del suolo"): è cittadino chi nasce sul territorio.

I **simboli** della Repubblica Italiana sono: la **bandiera** tricolore (verde, bianco, rosso), l'**inno** di Mameli ("Il Canto degli Italiani") e l'**emblema** con la stella.

18. Essere italiani ed essere europei

Chi è cittadino italiano è anche **cittadino dell'Unione Europea**. L'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'UE.

DEFINIZIONE · UNIONE EUROPEA (UE)

L'**Unione Europea** è un'organizzazione a cui aderiscono numerosi Stati europei, che hanno deciso di condividere una parte della loro sovranità per collaborare su economia, diritti, moneta e leggi comuni.

Vantaggi della cittadinanza UE

Libertà di circolare, vivere e lavorare in tutti i Paesi UE; usare l'euro; votare per il Parlamento europeo; protezione dei diritti.

Le principali istituzioni UE

Parlamento europeo (eletto dai cittadini), Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia, Banca Centrale Europea (BCE).

Educazione civica · Nuove regole per la cittadinanza?

Da anni in Italia si discute se rendere più facile diventare cittadini per chi nasce o cresce qui pur avendo genitori stranieri (le proposte dello **ius soli** e dello **ius scholae**, quest'ultimo legato al completamento di un ciclo di studi). È un tema di grande attualità e dibattito politico.

MAPPA CONCETTUALE — Modulo 3

LO STATO = popolo + territorio + sovranità



POPOLO

I cittadini.
Cittadinanza per ius sanguinis (Italia) o ius soli.
≠ popolazione ≠ nazione.

TERRITORIO

Terraferma, mare territoriale, spazio aereo, navi/aerei/ambasciate.

SOVRANITÀ

Il potere supremo dello Stato.
In democrazia appartiene al popolo.

L'ITALIA E L'UE

I cittadini italiani sono anche cittadini europei: libera circolazione, euro, voto europeo.

VERIFICA TE STESSA — MODULO 3

1. Quali sono i tre elementi costitutivi dello Stato?
2. Che cos'è la sovranità? A chi appartiene in democrazia?
3. Qual è la differenza tra popolo, popolazione e nazione?
4. Spiega la differenza tra ius sanguinis e ius soli.
5. Cosa comporta, in concreto, essere cittadini dell'Unione Europea?

Soluzioni: 1) Popolo, territorio, sovranità. 2) È il potere supremo di comandare sul territorio; appartiene al popolo. 3) Popolo = i cittadini; popolazione = chi si trova sul territorio; nazione = chi condivide lingua, storia e cultura. 4) Ius sanguinis: cittadino chi nasce da genitori cittadini; ius soli: chi nasce sul territorio. 5) Poter circolare, vivere e lavorare nei Paesi UE, usare l'euro, votare per il Parlamento europeo.

Glossario di Diritto

Le parole che devi saper spiegare all'esame. Coprile con un foglio e prova a dare tu la definizione.

Termine	Significato
Diritto	L'insieme delle regole di condotta garantite dallo Stato tramite una sanzione.
Norma giuridica	Regola di comportamento imposta dallo Stato, formata da precetto e sanzione.
Ordinamento giuridico	L'insieme organizzato di tutte le norme di una società.
Fonti del diritto	Gli atti da cui nascono le norme (Costituzione, leggi, regolamenti...).
Gerarchia delle fonti	La scala che ordina le fonti per importanza: la Costituzione in cima.
Costituzione	La legge fondamentale dello Stato, al vertice della gerarchia delle fonti.
Efficacia della norma	Quando (nel tempo) e dove (nello spazio) la norma è valida.
Rapporto giuridico	La relazione tra soggetti regolata dal diritto (una parte attiva, una passiva).
Capacità giuridica	Idoneità ad avere diritti e doveri; si acquista con la nascita.
Capacità di agire	Idoneità a compiere da soli atti validi; si acquista a 18 anni.
Incapace assoluto / relativo	Absoluto (minore, interdetto): agisce il tutore. Relativo (inabilitato, emancipato): assiste il curatore.
Persona giuridica	Organizzazione con diritti e doveri propri (società, associazione, Comune).
Stato	Organizzazione formata da popolo + territorio + sovranità.
Sovranità	Il potere supremo dello Stato sul proprio territorio.
Popolo / Popolazione / Nazione	Cittadini / chi si trova sul territorio / chi condivide lingua e cultura.
Cittadinanza	Il legame giuridico tra una persona e uno Stato (ius sanguinis / ius soli).
Unione Europea	Organizzazione di Stati europei che condividono parte della sovranità.

Come affrontare l'esame — Diritto

I CONCETTI DI DIRITTO CHE DEVI SAPERE ALLA PERFEZIONE

1. **La gerarchia delle fonti** (la piramide con la Costituzione in cima) e le sue due regole.
2. **Capacità giuridica vs capacità di agire** (nascita vs 18 anni) e i tipi di incapaci.
3. **I tre elementi dello Stato** (popolo, territorio, sovranità).
4. La differenza tra **popolo, popolazione e nazione** e la cittadinanza (ius sanguinis / ius soli).

Come studiare nei giorni prima dell'esame

- **Impara le definizioni a memoria** (i box gialli): all'esame si parte quasi sempre da lì.
- **Usa gli esempi**: dopo la definizione, aggiungi sempre "ad esempio...". Dimostra che hai capito.
- **Ridisegna le mappe** su un foglio bianco senza guardare: se ci riesci, hai capito la struttura.
- Ricorda che molti concetti si legano all'Economia (lo Stato è sia soggetto giuridico sia economico).

Durante l'esame (scritto o orale)

- Parti sempre dalla **definizione**, poi spiega con parole tue, poi fai un **esempio**.
- Usa le parole tecniche giuste (norma, sanzione, sovranità, fonte...): dimostrano padronanza.
- Meglio poche cose dette bene e in ordine, che tante confuse.

In bocca al lupo, Sofia! 🍀

Il diritto sembra difficile solo all'inizio: è fatto di logica e di esempi di tutti i giorni. Capita la struttura, tutto il resto va al suo posto. Ce la puoi fare.